

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 17 dhoulhijja 1423 – 18 février 2003

146^{ème} année

N° 14

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2003-10 du 15 février 2003 , portant modification de la loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996 relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le tribunal administratif et à la création d'un conseil des conflits de compétence.....	392
Loi n° 2003-11 du 15 février 2003 , portant approbation du protocole administratif entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne, pour la mise en œuvre d'un programme de soutien aux centres techniques industriels tunisiens.....	392
Loi n° 2003-12 du 15 février 2003 , portant approbation de la convention sur l'extradition, conclue entre la République Tunisienne et la République Populaire de Chine.....	392
Loi n° 2003-13 du 15 février 2003 , portant approbation de la convention sur l'extradition, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de l'Inde.....	393
Loi n° 2003-14 du 15 février 2003 , portant approbation de la convention de crédit conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et la société française "SAGEM", pour le financement de l'acquisition et la mise en place d'un système informatique de traitement d'empreintes digitales et palmaires.....	393
Loi n° 2003-15 du 15 février 2003 , portant création de l'institution du juge de la sécurité sociale.....	393

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination des membres de la commission nationale permanente chargée d'élaborer le plan national de lutte contre les calamités, de leur prévention et de l'organisation des secours et de suivre sa mise en application.....	396
--	------------

Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat

Arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 7 février 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des engrais chimiques à usage agricole.....	396
---	-----

Ministère de l'Education et de la Formation

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 février 2003, fixant les modalités d'organisation des concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants conseillers principaux.....	396
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 février 2003, portant ouverture des concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants conseillers principaux.....	398
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 février 2003, fixant les modalités d'organisation des concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants principaux.....	399
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 février 2003, portant ouverture des concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants principaux.....	401

Ministère des Finances

Nomination de directeurs.....	401
Nomination de sous-directeurs.....	401
Nomination de vérificateurs de première classe.....	402
Nomination de mandataires chargés de divisions de comptabilité.....	402
Nomination de chefs de cellule.....	402
Nomination de chefs de service.....	402
Nomination de vérificateurs de deuxième classe.....	403
Nomination de mandataires chargés de sections de comptabilité.....	403
Nomination d'un commissaire de gouvernement.....	403
Nomination de chefs de bureau.....	403
Nomination d'administrateurs du budget de l'Etat de 2 ^{ème} catégorie.....	404
Nomination de contrôleurs de 2 ^{ème} classe.....	404

Ministère de la Santé Publique

Nomination de directeurs régionaux.....	404
Nomination d'un secrétaire général.....	404
Nomination de chefs de service.....	404
Nomination d'un chef de service hospitalo-sanitaire.....	405
Nomination de médecins principaux des hôpitaux.....	405
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 7 février 2003, reconnaissant le caractère universitaire à un service hospitalier de l'hôpital de Zaghouan.....	405

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2003-366 du 15 février 2003 , portant ratification des deux conventions conclues entre le gouvernement de la République Tunisienne d'une part et un groupe de banques étrangères et l'agence française de développement d'autre part, en application du protocole financier conclu, le 27 février 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française et relatif à l'acquisition d'une unité d'ionisation aux rayons Bêta au profit du centre national des sciences et technologies nucléaires.....	405
Décret n° 2003-367 du 15 février 2003 , portant ratification du contrat de cautionnement conclu, le 7 octobre 2002, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt accordé à la société Tunisie-Autoroutes pour la contribution au financement du projet "Autoroute du Sud (M'saken-Sfax)".....	406

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 7 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans certains périmètres publics de quelques délégations aux gouvernorats de Siliana, Nabeul et Kasserine.....	406
--	-----

Arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 7 février 2003, portant homologation des plans d'aménagement foncier de certains périmètres publics irrigués de quelques délégations du gouvernorat de Monastir.....	408
---	------------

Loi organique n° 2003-10 du 15 février 2003, portant modification de la loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996 relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le tribunal administratif et à la création d'un conseil des conflits de compétence (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996 relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le tribunal administratif et à la création d'un conseil des conflits de compétence, et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (dernier alinéa nouveau). - Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître de tous les litiges qui surviennent entre les caisses de sécurité sociale et les bénéficiaires des prestations sociales et pensions et les employeurs ou les administrations dont relèvent les agents, et ce, en ce qui concerne l'application des régimes légaux des pensions et de la sécurité sociale, à l'exception des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir et des actions en responsabilité administrative contre l'Etat, prévues par le premier paragraphe de l'article premier de la présente loi.

Art. 2. - Les affaires pendantes devant le tribunal administratif, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent du ressort dudit tribunal et restent soumises aux procédures en vigueur à cette date jusqu'à ce qu'il y soit statué.

Les jugements rendus dans les affaires visées à l'alinéa premier de cet article ainsi que les jugements rendus avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis, en ce qui concerne les voies et les moyens de recours, à la loi en vigueur avant cette date.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 février 2003.

Loi n° 2003-11 du 15 février 2003, portant approbation du protocole administratif entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne, pour la mise en œuvre d'un programme de soutien aux centres techniques industriels tunisiens (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé, le protocole administratif entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne, pour la mise en œuvre d'un programme de soutien aux centres techniques industriels tunisiens, annexé à la présente loi et conclu à Tunis le 17 juin 2002.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 février 2003.

Loi n° 2003-12 du 15 février 2003, portant approbation de la convention sur l'extradition, conclue entre la République Tunisienne et la République Populaire de Chine (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée, la convention sur l'extradition, annexée à la présente loi, et conclue à Pejing, le 19 novembre 2001, entre la République Tunisienne et la République Populaire de Chine.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 février 2003.

Loi n° 2003-13 du 15 février 2003, portant approbation de la convention sur l'extradition, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de l'Inde (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvée, la convention d'extradition, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de l'Inde, annexée à la présente loi et signée à Tunis le 4 avril 2000.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 février 2003.

Loi n° 2003-14 du 15 février 2003, portant approbation de la convention de crédit conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et la société française "SAGEM", pour le financement de l'acquisition et la mise en place d'un système informatique de traitement d'empreintes digitales et palmaires (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvée, la convention annexée à la présente loi, conclue à Paris, le 26 juillet 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la société française "SAGEM" et relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un crédit d'un montant d'un million trois cent soixante quatorze mille et cent (1.374.100) euros, pour le financement de l'acquisition et la mise en place d'un système informatique de traitement d'empreintes digitales et palmaires.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 février 2003.

Loi n° 2003-15 du 15 février 2003, portant création de l'institution du juge de la sécurité sociale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - Il est créé près des tribunaux de première instance la fonction de juge de la sécurité sociale. Il est compétent en matière de litiges relatifs à l'application des régimes légaux de la sécurité sociale dans les secteurs public et privé, à l'exception des litiges relatifs aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.

Art. 2. - La fonction de juge de la sécurité sociale près du tribunal de première instance est exercée par un juge unique de premier grade ayant une ancienneté de cinq ans au minimum.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal le supplée par un juge du même tribunal.

La fonction de greffier à l'audience est exercée par un greffier du tribunal de première instance.

Chapitre II

De la compétence du juge de la sécurité sociale

Art. 3. - Le juge de la sécurité sociale connaît des litiges qui opposent les organismes qui dispensent les prestations sociales et les pensions prévues par les régimes légaux de la sécurité sociale dans les secteurs public et privé et les bénéficiaires desdites prestations et pensions.

Il connaît également des litiges qui opposent les employeurs ou les administrations dont relèvent les agents et les organismes qui dispensent les prestations sociales et les pensions prévues par les régimes légaux de sécurité sociale.

Il connaît aussi des litiges qui peuvent survenir entre les bénéficiaires des prestations sociales et des pensions et leurs employeurs ou les administrations dont ils relèvent, et ce, en ce qui concerne les déclarations des salaires ou le versement de leurs cotisations au titre de la sécurité sociale.

Art. 4. - Le juge de la sécurité sociale connaît des actions intentées contre les organismes qui dispensent les prestations sociales et les pensions prévues par les régimes légaux de sécurité sociale, relatives au remboursement de ce qui a été indûment perçu au titre des cotisations. Il connaît également des actions relatives à la constatation des dettes revenant auxdits organismes au titre des sommes indûment versées et à leur restitution, à l'exception des cas de saisie et des cas qui nécessitent la prise des états de liquidation.

Art. 5. - Le juge de la sécurité sociale connaît en premier ressort de toutes les actions qui relèvent de sa compétence, quel que soit le montant demandé.

Il connaît des demandes relatives à la remise des documents nécessaires pour bénéficier des prestations sociales et pensions conformément aux dispositions légales.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 février 2003.

Art. 6. - Le juge de la sécurité sociale connaît de toutes les actions incidentes, subsidiaires et reconventionnelles, qui rentrent par leur nature dans sa compétence. Il statue sur ces actions en même temps que sur la demande principale.

Art. 7. - Les litiges opposant les organismes qui dispensent les prestations sociales et les pensions prévues par les régimes légaux de sécurité sociale aux bénéficiaires desdites prestations et pensions sont portés devant le juge de la sécurité sociale du lieu du domicile réel ou élu desdits bénéficiaires.

Sont portés devant le juge de la sécurité sociale du lieu de l'établissement principal ou secondaire du défendeur, les litiges qui opposent l'employeur ou les administrations et les organismes qui dispensent les prestations sociales et les pensions prévues par les régimes légaux de sécurité sociale.

Sont portés devant le juge de la sécurité sociale dans le ressort duquel le travail est exécuté ou dans le ressort duquel se situe le domicile du bénéficiaire de la prestation ou de la pension, les litiges qui opposent les bénéficiaires desdites prestations ou pensions et leurs employeurs ou administrations.

Art. 8. - Le juge de la sécurité sociale du lieu d'exécution est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l'exécution des décisions rendues en matière de sécurité sociale.

Chapitre III

De la procédure devant le juge de la sécurité sociale

Art. 9. - Le juge de la sécurité sociale est saisi par une déclaration verbale présentée au greffier du tribunal, ou par requête écrite déposée directement au greffe du tribunal ou envoyée par lettre recommandée ou par document électronique fiable.

La requête doit indiquer notamment les nom, prénom, profession, domicile, numéro de la carte d'identité nationale et le numéro d'immatriculation du demandeur s'il est affilié à l'un des organismes qui dispensent des prestations sociales et des pensions prévues par les régimes légaux de sécurité sociale. Elle doit indiquer, le cas échéant, le nom de son avocat ou mandataire, les nom, prénom et domicile du défendeur, et un résumé de l'objet de la requête, les prétentions du demandeur et les moyens de preuve du requérant. La requête doit être signée par le demandeur, son avocat ou son mandataire, et accompagnée des moyens de preuve dont il dispose.

Si le demandeur ou le défendeur est une personne morale, la requête doit mentionner sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce.

Le greffier du tribunal doit inscrire la requête le jour de sa réception sur le registre tenu au greffe à cet effet, et la présente au juge de la sécurité sociale en vue de fixer la date de l'audience de conciliation et d'ordonner la citation des parties à cette audience.

Art. 10. - Le greffier du tribunal doit convoquer les parties auprès du juge de la sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception. Le juge de la sécurité sociale peut ordonner au demandeur, s'il le juge utile, de faire citer le défendeur par huissier de justice.

La convocation doit indiquer les nom, prénom, profession, domicile, numéro de la carte d'identité nationale et le numéro d'immatriculation du demandeur s'il est affilié à l'un des organismes dispensant des prestations sociales et des pensions prévues par les régimes légaux de sécurité sociale. Elle doit indiquer aussi les nom, prénom et domicile du défendeur, le numéro de l'affaire et la date de l'audience de conciliation, avec indication de l'année, du mois, du jour et de l'heure.

Le délai de comparution à l'audience ne doit pas être inférieur à quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'assignation. Toutefois, si l'affaire requiert célérité, le juge de la sécurité sociale peut ordonner la convocation des parties par huissier de justice pour se présenter dans un délai plus court que le délai sus-mentionné et même d'heure à heure. Mention doit en être faite sur la convocation.

Art. 11. - Avant de statuer sur le fond, le juge de la sécurité sociale doit procéder à une tentative de conciliation entre les parties en chambre de conseil. Il est fait mention de cette tentative dans le jugement.

Lorsque le demandeur ou son mandataire ne comparaît pas à l'audience de conciliation, après avoir été régulièrement convoqué, l'affaire est rayée.

Lorsqu'il se présente à l'audience de conciliation, le mandataire doit être muni d'un mandat spécial conformément à la législation en vigueur.

Un procès-verbal de conciliation doit être dressé et signé par le juge, le greffier et les parties.

Seules les parties contestées sont soumises au jugement, quant aux parties de la demande reconnues exactes elles doivent être mentionnées dans un procès-verbal signé par le juge, le greffier et les parties concernées, et elles valent jugement exécutoire sur la minute.

Art. 12. - Les audiences du juge de la sécurité sociale sont publiques. Les parties peuvent se présenter à l'audience personnellement ou se faire assister par un avocat ou un mandataire conformément à la loi.

Lorsque le demandeur, ou son représentant ne comparaît pas à l'audience, le juge de la sécurité sociale poursuit l'examen de l'affaire au vu des pièces du dossier.

Lorsque le défendeur, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience, le juge de la sécurité sociale poursuit l'examen de l'affaire comme s'il était présent.

Les personnes morales peuvent désigner des représentants pour comparaître à l'audience conformément aux lois et règlements en vigueur. Elles sont alors considérées comme comparaissant personnellement devant le juge de la sécurité sociale.

Art. 13. - Lorsque les parties ne fournissent pas les moyens de preuve nécessaires pour trancher le litige, le juge de la sécurité sociale peut ordonner toutes mesures d'investigation qu'il estime nécessaires.

Art. 14. - Tout tiers ayant intérêt au procès a le droit d'intervenir par une demande écrite qui doit être jointe au dossier et indiquant les causes de son intervention.

Le tribunal peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, ordonner l'intervention d'un tiers dans la procédure lorsqu'il estime que sa présence est indispensable à l'appréciation du litige. Cette intervention doit être effectuée conformément à l'article 10 de la présente loi.

Le tribunal doit ordonner l'intervention de toute personne que la législation en vigueur exige sa présence dans le procès.

Art. 15. - Les bénéficiaires des prestations sociales et pensions peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire conformément aux textes en vigueur et dans les cas prévus par les textes spéciaux.

Art. 16. - Le juge de la sécurité sociale statue sur le dossier conformément aux dispositions prévues aux articles 45 à 48 du code de procédure civile et commerciale. Les dispositions prévues pour la procédure devant le tribunal de première instance sont applicables tant qu'elles ne s'opposent pas aux dispositions applicables au juge de la sécurité sociale.

Chapitre IV

Des voies de recours contre les jugements du juge de la sécurité sociale

Art. 17. - Les jugements rendus en premier ressort par le juge de la sécurité sociale sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance.

Les jugements rendus par le juge de la sécurité sociale sont exécutoires nonobstant appel, à l'exception de ce qui dépasse le quart des montants dus à titre de capital décès, et les arriérés des pensions au delà d'une année, ainsi que les montants qui n'ont pas un caractère alimentaire.

Art. 18. - Les parties peuvent, conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale, demander le sursis à l'exécution des jugements rendus par le juge de la sécurité sociale.

Les parties doivent être citées à l'audience en référé dans les plus brefs délais et selon les modalités prévues à l'article 10 de la présente loi.

Le greffe du tribunal doit adresser aux parties, dans les quatre jours qui suivent le prononcé de jugement, par lettre recommandée jouissant de la franchise postale, une copie de la décision de sursis à l'exécution.

Art. 19. - L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'appelant, son avocat, ou son mandataire, au greffe de la juridiction d'appel.

La requête d'appel doit contenir les noms, prénoms et domicile des parties et mentionner le numéro et la date du jugement attaqué ainsi que les motifs de l'appel; elle doit être accompagnée des pièces produites par l'appelant.

Le greffier de la juridiction d'appel inscrit immédiatement la requête sur le registre tenu à cet effet et en délivre récépissé. Il doit en aviser immédiatement le greffe du tribunal qui a rendu le jugement et lui demander l'envoi du dossier accompagné d'une copie administrative du jugement attaqué, et ce, dans un délai ne dépassant pas quinze jours.

Art. 20. - Dès l'arrivée du dossier, le greffier procède à son inscription sur un registre tenu à cet effet et le transmet, dans un délai ne dépassant pas dix jours, au président du tribunal qui désigne, le cas échéant, un juge rapporteur et décidera son enrôlement à l'audience qu'il fixe.

Art. 21. - Le greffier de la juridiction d'appel doit convoquer les parties selon la forme prévue à l'article dix de la présente loi, dans un délai minimum de huit jours avant l'audience.

L'assignation adressée à l'intimé doit être accompagnée d'une copie de la requête et des motifs de l'appel.

Art. 22. - Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire conformément à la loi. Le président du tribunal peut également ordonner aux parties de comparaître personnellement.

Art. 23. - L'auteur du pourvoi est dispensé de consigner les montants dus à titre de pourvoi, tels que prévus par le code de procédure civile et commerciale. Les dispositions de l'article 15 de la présente loi sont applicables aux jugements attaqués.

Art. 24. - Les dispositions du code de procédure civile et commerciale, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, sont applicables aux actions relatives aux régimes de sécurité sociale.

La juridiction d'appel et la cour de cassation statuent sur les recours selon les règles qui leur sont applicables, dans la mesure où elles ne dérogent pas aux dispositions de la présente loi.

Chapitre V

Dispositions transitoires

Art. 25. - Les affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux procédures applicables à cette date jusqu'à ce qu'elles soient tranchées par le tribunal saisi.

Les jugements rendus dans les affaires visées à l'alinéa premier de cet article ainsi que les jugements rendus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent soumis, en ce qui concerne les voies de recours et la procédure, à la loi en vigueur avant cette date.

Art. 26. - Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 58-48 du 11 avril 1958.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 7 février 2003.

Sont désignés membres de la commission nationale permanente chargée d'élaborer le plan national de lutte contre les calamités, de leur prévention et de l'organisation des secours et de suivre sa mise en application, Mademoiselle et Messieurs :

Henda Kharraz : représentante du Premier ministre,

Mohamed Hédi Ben Hassine : représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

Abdessatar Bennour : représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

Slaheddine Dhambri : représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

Moncef Belkhir : représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

Mustapha Ben Mlouka : représentant du ministère des technologies de la communication et du transport,

Mohamed Ben Dkhil : représentant du ministère des technologies de la communication et du transport,

Ryadh Abbès : représentant du ministère des finances,

Youssef Bahri : représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie,

Mahmoud Kharraz : représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Naoufel Essomrani : représentant du ministère de la santé publique,

Kacem El Borgi : représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,

Ahmed Ridha Fkih Salem : représentant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Houcine El Bich : représentant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

MINISTÈRE DU TOURISME, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 7 février 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des engrais chimiques à usage agricole.

Le ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 91-44 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 92-117 du 17 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de pêche,

Vu le décret n° 68-88 du 28 mars 1968, concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu le décret n° 99-2552 du 8 novembre 1999, fixant la liste des activités commerciales soumises à un cahier des charges,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 juillet 1994, fixant la liste des secteurs d'activités commerciales comportant obligatoirement deux stades de distribution.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des engrais chimiques à usage agricole, annexé à la version arabe du présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté, entre en vigueur à partir de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2003.

*Le Ministre du Tourisme, du
Commerce et de l'Artisanat*
Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 février 2003, fixant les modalités d'organisation des concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants conseillers principaux.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 2001-1766 du 1^{er} août 2001, fixant le statut particulier au corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 19 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de surveillants conseillers principaux.

Arrête :

Article premier. - Sont ouverts - au niveau régional - les concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants conseillers principaux, aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires au moins de la maîtrise en sciences de l'éducation ou en sociologie ou en psychologie sociale ou un diplôme admis en équivalence.

Art. 2. - L'arrêté d'ouverture des différents concours externes régionaux susvisés fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours pour chaque concours régional,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et les lieux du déroulement des épreuves.

Art. 3. - Chaque candidat à l'un des concours externes régionaux susvisés doit déposer son dossier de candidature directement à la direction régionale de l'enseignement où le concours est ouvert, muni des pièces suivantes :

A- Lors du dépôt des candidatures à l'un de ces concours :

- 1) une demande de candidature selon un modèle délivré par la direction régionale,
- 2) une copie de la carte d'identité nationale,
- 3) une copie du diplôme scientifique accompagnée, pour les diplômés étrangers, de l'attestation d'équivalence,
- 4) deux enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat.

Il n'est pas nécessaire que les signatures soient légalisées et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat ayant dépassé l'âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par le candidat de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal de l'intéressé.

B- Après l'admission à l'un de ces concours et avant l'affectation au poste de travail, le candidat doit ajouter les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1- un extrait du casier judiciaire (l'original) n'excédant pas un an,
- 2- un extrait de l'acte de naissance n'excédant pas un an,
- 3- un certificat médical (l'original) n'excédant pas trois (3) mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4- une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription ou ne comprenant pas les pièces prévues par le paragraphe "A" de l'article 3 susvisé est obligatoirement rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la direction régionale de l'enseignement concernée faisant foi.

Art. 5. Les épreuves des concours externes régionaux susvisés seront appréciées par des jurys régionaux dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à chacun des concours externes régionaux susvisés est arrêtée définitivement par le ministre de l'éducation et de la formation après examen des candidatures par les membres du jury du concours régional.

Art. 7. - Les concours externes régionaux susvisés comportent une épreuve écrite pour l'admissibilité et une discussion avec les membres du jury pour l'admission, et ce, comme suit :

1) une épreuve écrite dont la durée est de deux heures. Il est attribué à chaque candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20). Le coefficient de l'épreuve est un (1),

2) une discussion avec les membres du jury du concours régional. Il est attribué à chaque candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20). Le coefficient de l'épreuve est un (1).

Le programme de l'épreuve écrite et de la discussion avec les membres du jury est fixé en annexe ci-jointe.

Art. 8. - Le sujet de l'épreuve écrite doit être rédigé obligatoirement en langue arabe.

Les jurys des concours régionaux doivent souscrire au procès-verbal l'annulation de l'épreuve écrite pour chaque candidat qui n'a pas respecté les dispositions prescrites au paragraphe précédent de cet article.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer, pendant la durée de l'épreuve écrite ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen et l'annulation de l'épreuve subie par le candidat et l'interdiction de participer pendant (5) cinq ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, doit faire l'objet d'un rapport circonstancié des deux surveillants ou des deux examinateurs qui l'ont constatée.

Art. 11. - L'épreuve écrite est soumise à une double correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Le jury de chaque concours régional établit la liste des candidats autorisés à participer à la discussion avec les membres du jury, et ce, dans la limite du double du nombre des postes ouverts, au maximum.

Les candidats admis à l'épreuve écrite sont informés par lettres individuelles et par affichage dans la direction régionale de l'enseignement concernée du lieu et de la date du déroulement de la discussion avec les membres du jury.

Il est attribué la note zéro (0) à tout candidat absent lors du déroulement de la discussion. Il n'est, en aucun cas, permis de changer la date du déroulement de la discussion.

Art. 13. - L'admission des candidats est déclarée dans la limite des postes mis en concours. Chaque jury du concours régional procède au classement des candidats suivant le total des notes obtenues. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'épreuve écrite et à la discussion avec les membres du jury, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury de chaque concours régional propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La liste principale.

B) La liste complémentaire est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits dans la liste principale. Elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 14. - Pour chaque concours régional, la liste principale et la liste complémentaire des candidats admis aux concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants conseillers principaux sont arrêtées par le ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 15. - Chaque direction régionale de l'enseignement proclame la liste principale et invite les candidats qui y sont inscrits à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au titre du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, les candidats défaillants doivent être mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour rejoindre la direction régionale de l'enseignement concernée dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 16. - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du 19 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de surveillants conseillers principaux.

Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 2003.

Le Ministre de l'Education et de la Formation

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de surveillants conseillers principaux

1- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

2- la loi d'orientation de l'éducation et de l'enseignement scolaire,

3- l'adolescence,

4- le régime interne des écoles préparatoires et des lycées,

5- le système disciplinaire scolaire,

6- le système du contrôle continu et des examens,

7- psychologie éducative et psychologie sociale.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 février 2003, portant ouverture des concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants conseillers principaux.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2001-1766 du 1^{er} août 2001, portant statut particulier du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 8 février 2003, fixant les modalités d'organisation des concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants conseillers principaux.

Arrête :

Article premier. – Sont ouverts aux directions régionales de l'enseignement prévues par l'article 2 du présent arrêté, le 20 avril 2003 et jours suivants, des concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants conseillers principaux.

Art. 2. – Le nombre de postes réservés aux concours régionaux susvisés est fixé selon chaque direction régionale, conformément au tableau suivant :

N° d'ordre	Les directions régionales de l'enseignement	Nombre de postes
1	Tunis	3
2	Ariana	3
3	Ben Arous	3
4	Zaghouan	3
5	Manouba	4
6	Bizerte	5
7	Jendouba	8
8	El Kef	3

N° d'ordre	Les directions régionales de l'enseignement	Nombre de postes
9	Siliana	3
10	Kasserine	11
11	Sidi-Bouzyd	7
12	Gafsa	4
13	Gabès	5
14	Kébili	3
15	Médenine	5
16	Tataouine	3
17	Sfax	10
18	Kairouan	7
19	Mehdia	3
20	El Monastir	3
21	Nabeul	4
Total		100

Art. 3. – Chaque candidat doit déposer son dossier de candidature directement à la direction régionale de l'enseignement où le concours est ouvert.

Art. 4. – La liste des candidatures sera close le 15 mars 2003.

Tunis, le 8 février 2003.

Le Ministre de l'Education et de la Formation

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 février 2003, fixant les modalités d'organisation des concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants principaux.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 2001-1766 du 1^{er} août 2001, fixant le statut particulier au corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 19 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de surveillants principaux.

Arrête :

Article premier. - Sont ouverts - au niveau régional - les concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants principaux, aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires au moins d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en équivalence.

Art. 2. - L'arrêté d'ouverture des différents concours externes régionaux susvisés fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours pour chaque concours régional,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et les lieux du déroulement des épreuves.

Art. 3. - Chaque candidat à l'un des concours externes régionaux susvisés doit déposer son dossier de candidature directement à la direction régionale de l'enseignement où le concours est ouvert muni des pièces suivantes :

A- Lors du dépôt des candidatures à l'un de ces concours :

- 1) une demande de candidature selon un modèle délivré par la direction régionale,
- 2) une copie de la carte d'identité nationale,
- 3) une copie du diplôme scientifique accompagnée, pour les diplômés étrangers, de l'attestation d'équivalence,
- 4) deux enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat.

Il n'est pas nécessaire que les signatures soient légalisées et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat ayant dépassé l'âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par le candidat de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal de l'intéressé.

B- Après l'admission à l'un de ces concours et avant l'affectation au poste de travail, le candidat doit ajouter les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1- un extrait du casier judiciaire (l'original) n'excédant pas un an,
- 2- un extrait de l'acte de naissance n'excédant pas un an,
- 3- un certificat médical (l'original) n'excédant pas trois (3) mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4- une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription ou ne comprenant pas les pièces prévues par le paragraphe "A" de l'article 3 susvisé est obligatoirement rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la direction régionale de l'enseignement concernée faisant foi.

Art. 5. - Les épreuves des concours externes régionaux susvisés seront appréciées par des jurys régionaux dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à chacun des concours externes régionaux susvisés est arrêtée définitivement par le ministre de l'éducation et de la formation après examen des candidatures par les membres du jury du concours régional.

Art. 7. - Les concours externes régionaux susvisés comportent une épreuve écrite pour l'admissibilité et une discussion avec les membres du jury pour l'admission, et ce, comme suit :

1) une épreuve écrite dont la durée est de deux heures. Il est attribué à chaque candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20). Le coefficient de l'épreuve est un (1),

2) une discussion avec les membres du jury du concours régional. Il est attribué à chaque candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20). Le coefficient de l'épreuve est un (1).

Le programme de l'épreuve écrite et de la discussion avec les membres du jury est fixé en annexe ci-jointe.

Art. 8. - Le sujet de l'épreuve écrite doit être rédigé obligatoirement en langue arabe.

Les jurys des concours régionaux doivent souscrire au procès-verbal l'annulation de l'épreuve écrite pour chaque candidat qui n'a pas respecté les dispositions prescrites au paragraphe précédent de cet article.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer, pendant la durée de l'épreuve écrite ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen et l'annulation de l'épreuve subie par le candidat et l'interdiction de participer pendant (5) cinq ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, doit faire l'objet d'un rapport circonstancié des deux surveillants ou des deux examinateurs qui l'ont constatée.

Art. 11. - L'épreuve écrite est soumise à une double correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Le jury de chaque concours régional établit la liste des candidats autorisés à participer à la discussion avec les membres du jury, et ce, dans la limite du double du nombre des postes ouverts, au maximum.

Les candidats admis à l'épreuve écrite sont informés par lettres individuelles et par affichage dans la direction régionale de l'enseignement concernée du lieu et de la date du déroulement de la discussion avec les membres du jury.

Il est attribué la note zéro (0) à tout candidat absent lors du déroulement de la discussion. Il n'est, en aucun cas, permis de changer la date du déroulement de la discussion.

Art. 13. - L'admission des candidats est déclarée dans la limite des postes mis en concours. Chaque jury du concours régional procède au classement des candidats suivant le total des notes obtenues. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'épreuve écrite et à la discussion avec les membres du jury, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury de chaque concours régional propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La liste principale.

B) La liste complémentaire est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits dans la liste principale. Elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 14. - Pour chaque concours régional, la liste principale et la liste complémentaire des candidats admis aux concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants principaux sont arrêtées par le ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 15. - Chaque direction régionale de l'enseignement proclame la liste principale et invite les candidats qui y sont inscrits à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au titre du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, les candidats défailants doivent être mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour rejoindre la direction régionale de l'enseignement concernée dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 16. - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du 19 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de surveillants principaux.

Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 2003.

Le Ministre de l'Education et de la Formation

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de surveillants principaux

1- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

2- la loi d'orientation de l'éducation et de l'enseignement scolaire,

3- l'adolescence,

4- le régime interne des écoles préparatoires et des lycées,

5- le système disciplinaire scolaire,

6- le système du contrôle continu et des examens.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 8 février 2003, portant ouverture des concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants principaux.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2001-1766 du 1^{er} août 2001, portant statut particulier du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 8 février 2003, fixant les modalités d'organisation des concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants principaux.

Arrête :

Article premier. – Sont ouverts aux directions régionales de l'enseignement prévues par l'article 2 du présent arrêté, le 20 avril 2003 et jours suivants, des concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants principaux.

Art. 2. – Le nombre de postes réservés aux concours régionaux susvisés est fixé selon chaque direction régionale, conformément au tableau suivant :

N° d'ordre	Les directions régionales de l'enseignement	Nombre de postes
1	Tunis	3
2	Ariana	3
3	Ben Arous	3
4	Zaghouan	3
5	Manouba	3
6	Bizerte	5
7	Jendouba	7
8	El Kef	3
9	Siliana	3
10	Kasserine	17
11	Sidi-Bouزيد	8
12	Gafsa	4
13	Gabès	5
14	Kébili	3
15	Médénine	5
16	Tataouine	3
17	Sfax	6
18	Kairouan	8
19	Mahdia	3
20	El Monastir	3
21	Nabeul	2
Total		100

Art. 3. – Chaque candidat doit déposer son dossier de candidature directement à la direction régionale de l'enseignement où le concours est ouvert.

Art. 4. – La liste des candidatures sera close le 15 mars 2003.
Tunis, le 8 février 2003.

Le Ministre de l'Education et de la Formation

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-319 du 7 février 2003.

Monsieur Salah Ben Achour, inspecteur général des services financiers au ministère des finances, est nommé directeur du développement et de l'organisation du secteur à l'unité des études, de la législation et de développement du secteur au comité général des assurances.

Par décret n° 2003-320 du 7 février 2003.

Monsieur Lamine Balti, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé directeur de l'unité administrative et financière à l'institut national des finances.

Par décret n° 2003-321 du 7 février 2003.

Monsieur Mohamed Ghabri, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de directeur de l'inspection des services comptables à la direction générale de la comptabilité publique.

Par décret n° 2003-322 du 7 février 2003.

Madame Mongia Guesmi épouse Labib, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargée des fonctions de directeur du règlement du budget à la direction générale de la comptabilité publique.

Par décret n° 2003-323 du 7 février 2003.

Monsieur Mokthar Kamel Ourimi, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion des créances publiques à la direction générale de la comptabilité publique.

Par décret n° 2003-324 du 6 février 2003.

Madame Jalila Hammemi épouse Jeribi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée sous-directeur de la programmation et des recoupements à la direction de la coordination et du suivi, à la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 2003-325 du 6 février 2003.

Monsieur Ammar Kenani, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de première classe à la mission des enquêtes du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois (nouveau) de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-326 du 6 février 2003.

Monsieur Mohamed Tahar Kasraoui, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de première classe à la mission du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois (nouveau) de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-327 du 7 février 2003.

Monsieur Boujemâa Rezgani, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de vérificateur de première classe à la direction générale de la comptabilité publique.

En application des dispositions de l'article 21 du décret n° 91-556 du 23 avril 1999, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-328 du 7 février 2003.

Monsieur Tahar Kedidi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de vérificateur de première classe à la direction générale de la comptabilité publique.

En application des dispositions de l'article 21 du décret n° 91-556 du 23 avril 1999, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-329 du 7 février 2003.

Monsieur Mondher Hassen, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion des moyens humains, du matériel et des liaisons informatiques à la paierie générale.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-330 du 7 février 2003.

Monsieur Saïd Lamouchi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion financière de l'Etat à la trésorerie régionale des finances Le Kef.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-331 du 6 février 2003.

Monsieur Saïd Khalfalli, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de cellule de vérification approfondie des dossiers fiscaux au centre régional de contrôle des impôts de Médenine à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-332 du 6 février 2003.

Monsieur Ali Seghaier Nasri, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de cellule de vérification approfondie des dossiers fiscaux au centre régional de contrôle des impôts de Sidi Bouzid à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-333 du 6 février 2003.

Madame Sonia Bououni épouse Mejdî, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommée chef de cellule de vérification approfondie des dossiers fiscaux au centre régional de contrôle des impôts de Kasserine à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressée bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-334 du 6 février 2003.

Monsieur Ridha Abdellaoui, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de cellule de vérification approfondie des dossiers fiscaux au centre régional de contrôle des impôts de Jendouba à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-335 du 6 février 2003.

Madame Naima Allouche épouse Chakroun, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée chef de service de contrôle des droits d'enregistrement et de timbre au centre régional de contrôle des impôts de Sfax à la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 2003-336 du 6 février 2003.

Madame Faouzia Selmi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée chef de service de contrôle des droits d'enregistrement et de timbre au centre régional de contrôle des impôts de Kairouan à la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 2003-337 du 7 février 2003.

Mademoiselle Jouda Khemiri, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée chef de service d'assurance sur la vie, de capitalisation et de l'assurance de groupe, à la sous-direction des assurances des personnes à la direction des études et de la législation à l'unité des études, de la législation et de développement du secteur au comité général des assurances.

Par décret n° 2003-338 du 6 février 2003.

Monsieur Hichem Ayari, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service du suivi des avantages fiscaux au centre régional de contrôle des impôts de Tunis 2 à la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 2003-339 du 6 février 2003.

Monsieur Imed El Abed, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de deuxième classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois (nouveau) de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-340 du 6 février 2003.

Monsieur Zéhi Nsairi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de deuxième classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois (nouveau) de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-341 du 6 février 2003.

Monsieur Akram El Abed, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé vérificateur de deuxième classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois (nouveau) de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-342 du 7 février 2003.

Mademoiselle Rafika Akari, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargée des fonctions de mandataire chargé de section de comptabilité pour le recouvrement des créances publiques, à la trésorerie régionale des finances à Tunis.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressée bénéficie du rang et des avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-343 du 7 février 2003.

Monsieur Borni Amri, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de section de comptabilité pour le recouvrement des créances publiques, à la trésorerie régionale des finances à Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-344 du 7 février 2003.

Monsieur Mokhtar Belfaiez, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de section de comptabilité pour le recouvrement des créances publiques, à la trésorerie régionale des finances à Bizerte.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-345 du 6 février 2003.

Monsieur Sofiène Driss, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé commissaire de gouvernement au centre régional de contrôle des impôts de Sfax à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-346 du 6 février 2003.

Monsieur Habib Jeliti, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de bureau de contrôle des impôts avenue Habib Bourguiba à Houmet Souk Jerba au centre régional de contrôle des impôts de Médenine, à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-347 du 6 février 2003.

Monsieur Kamel Chaârana, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de bureau de contrôle des impôts avenue de la République à Hammamet au centre régional de contrôle des impôts de Nabeul, à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-348 du 6 février 2003.

Monsieur Adel Dhkar, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de bureau de contrôle des impôts avenue Habib Bourguiba à Mégrine au centre régional de contrôle des impôts de Ben Arous, à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-349 du 6 février 2003.

Monsieur Ahmed Seghiri, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de bureau de contrôle des impôts rue de Rome à Tunis au centre régional de contrôle des impôts de Tunis 1, à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-350 du 7 février 2003.

Monsieur Imed Chebili, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de bureau de contrôle des impôts avenue Habib Bourguiba à Hammam Sousse au centre régional de contrôle des impôts de Sousse, à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-351 du 7 février 2003.

Monsieur Zouheir Atallah, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé administrateur du budget de l'Etat de 2^{ème} catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

Par décret n° 2003-352 du 7 février 2003.

Monsieur Chadly Souayah, administrateur, est nommé administrateur du budget de l'Etat de 2^{ème} catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

Par décret n° 2003-353 du 7 février 2003.

Madame Lamia Ouali épouse Moalla, inspecteur central des services financiers, est nommée contrôleur de 2^{ème} classe à la commission de contrôle des assurances, au comité général des assurances.

Par décret n° 2003-354 du 7 février 2003.

Monsieur Raouf Ghoullem, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé contrôleur de 2^{ème} classe à la commission de contrôle des assurances, au comité général des assurances.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-355 du 8 février 2003.

Le docteur Kodia Abdelhamid, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Kasserine.

Par décret n° 2003-356 du 8 février 2003.

Le docteur Ahmadi Ali, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat du Kef.

Par décret n° 2003-357 du 8 février 2003.

Monsieur Fayçal Ghariani, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de secrétaire général à l'école supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis.

Par décret n° 2003-358 du 8 février 2003.

Le docteur Ben Ghorbal Mohamed, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des programmes de lutte contre les fléaux sociaux à la sous-direction de l'organisation et de la programmation des activités de santé de base à la direction des soins de santé de base au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2003-359 du 8 février 2003.

Le docteur Dani Rached, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique de Tozeur.

Par décret n° 2003-360 du 8 février 2003.

Le docteur Mâalej Abdessalem, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique de Manouba.

Par décret n° 2003-361 du 8 février 2003.

Le docteur Chaâbane Abdallah, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique de Gabès.

Par décret n° 2003-362 du 8 février 2003.

Le docteur Atouani Néji, médecin principal de la santé publique est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique de Béja.

Par décret n° 2003-363 du 8 février 2003.

Le docteur El Bez Hédi, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des études et de programmation des actions éducatives à la sous-direction de l'éducation sanitaire à la direction des soins de santé de base au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2003-364 du 8 février 2003.

Le docteur Bouhali Abdennaceur, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de circonscription de Redayef (service de médecine).

Par décret n° 2003-365 du 8 février 2003.

Sont nommés médecins principaux des hôpitaux, les médecins des hôpitaux dont les noms suivent :

Noms et prénoms	Spécialité
Saâdi Amor	Radio diagnostic
Bouajina Ahmed	Cardiologie
El Ferjani Emna	Chirurgie générale
El Ouertani Latifa	Anatomie et cytologie pathologique
Gandoura Moncef	Chirurgie générale

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 7 février 2003, reconnaissant le caractère universitaire à un service hospitalier de l'hôpital de Zaghouan.

Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 13,

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 8 septembre 2001, portant liste des établissements sanitaires à vocation universitaire, des hôpitaux régionaux, des hôpitaux de circonscription et des groupements de santé de base, relevant du ministère de la santé publique.

Arrêtent :

Article unique. - Le service de chirurgie de l'hôpital de Zaghouan est reconnu à caractère universitaire.

Tunis, le 7 février 2003.

*Le Ministre de l'Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de la
Technologie*

Sadok Chaâbane

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT

ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Décret n° 2003-366 du 15 février 2003, portant ratification des deux conventions conclues entre le gouvernement de la République Tunisienne d'une part et un groupe de banques étrangères et l'agence française de développement d'autre part, en application du protocole financier conclu, le 27 février 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française et relatif à l'acquisition d'une unité d'ionisation aux rayons Bêta au profit du centre national des sciences et technologies nucléaires.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-1 du 14 janvier 2003, portant approbation des deux conventions conclues entre le gouvernement de la République Tunisienne d'une part et un groupe de banques étrangères et l'agence française de développement d'autre part, en application du protocole financier conclu, le 27 février 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française,

Vu les deux conventions conclues entre le gouvernement de la République Tunisienne d'une part et un groupe de banques étrangères et l'agence française de développement d'autre part, en application du protocole financier conclu, le 27 février 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.

Décète :

Article premier. - Sont ratifiées, la convention conclue, le 15 juillet 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et un groupe de banques étrangères et relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un crédit bancaire privé d'un montant d'un million sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent cinquante (1.799.350) euros, et la convention conclue, le 5 novembre 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence française de développement et relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un crédit gouvernemental d'un montant d'un million six cent quatre-vingt mille (1.680.000) euros pour le financement de l'acquisition d'une unité d'ionisation aux rayons Bêta, et ce, en application du protocole financier conclu, le 27 février 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-367 du 15 février 2003, portant ratification du contrat de cautionnement conclu, le 7 octobre 2002, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt accordé à la société Tunisie-Autoroutes pour la contribution au financement du projet "Autoroute du Sud (M'saken-Sfax)".

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-4 du 14 janvier 2003, portant approbation du contrat de cautionnement conclu, le 7 octobre 2002, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt accordé à la société Tunisie-Autoroutes pour la contribution au financement du projet "Autoroute du Sud (M'saken-Sfax)",

Vu le contrat de cautionnement conclu à Tunis, le 7 octobre 2002, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt accordé à la société Tunisie-Autoroutes pour la contribution au financement du projet "Autoroute du Sud (M'saken-Sfax)".

Décète :

Article premier. – Est ratifié, le contrat de cautionnement conclu à Tunis, le 7 octobre 2002, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt d'un montant de cent vingt millions (120.000.000) d'euros, accordé par la banque européenne d'investissement à la société Tunisie-Autoroutes en vertu du contrat de financement conclu entre elles, le 7 octobre 2002, pour la contribution au financement du projet "Autoroute du Sud (M'saken-Sfax)".

Art. 2. – Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 7 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Oued Babouch de la délégation de Rouhia, au gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2002-2728 du 22 octobre 2002, portant création du périmètre public irrigué d'Oued Babouch de la délégation de Rouhia, au gouvernorat de Siliana.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué d'Oued Babouch de la délégation de Rouhia au gouvernorat de Siliana, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 7 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Oued El Hajar de la délégation de Kélibia, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2002-2931 du 4 novembre 2002, portant création du périmètre public irrigué d'Oued El Hajar de la délégation de Kélibia, au gouvernorat de Nabeul.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué d'Oued El Hajar de la délégation de Kélibia au gouvernorat de Nabeul, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 7 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sidi Harrath 3 de la délégation de Kasserine Sud, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2002-2934 du 4 novembre 2002, portant création du périmètre public irrigué de Sidi Harrath 3 de la délégation de Kasserine Sud, au gouvernorat de Kasserine.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Sidi Harrath 3 de la délégation de Kasserine Sud au gouvernorat de Kasserine, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 7 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de d'Oued Essid de la délégation de Kasserine Sud, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2002-2936 du 4 novembre 2002, portant création du périmètre public irrigué d'Oued Essid de la délégation de Kasserine Sud, au gouvernorat de Kasserine.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué d'Oued Essid de la délégation de Kasserine Sud au gouvernorat de Kasserine, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 7 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Brak (Sbiba extension) de la délégation de Sbiba, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2002-2730 du 22 octobre 2002, portant création du périmètre public irrigué d'El Brak (Sbiba extension) de la délégation de Sbiba, au gouvernorat de Kasserine.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'El Brak (Sbiba extension) de la délégation de Sbiba au gouvernorat de Kasserine, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 7 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Brak (Tayoucha) de la délégation d'El Ayoun, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2002-2729 du 22 octobre 2002, portant création du périmètre public irrigué d'El Brak (Tayoucha) de la délégation d'El Ayoun, au gouvernorat de Kasserine.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'El Brak (Tayoucha) de la délégation d'El Ayoun, au gouvernorat de Kasserine, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 7 février 2003, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre public irrigué de Henchir Erremal de la délégation de Moknine, au gouvernorat de Monastir.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-435 du 13 février 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Henchir Erremal,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Henchir Erremal,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Monastir le 5 janvier 2002.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué Henchir Erremal de la délégation de Moknine, au gouvernorat de Monastir et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 7 février 2003, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre public irrigué de Cherahil III de la délégation de Moknine, au gouvernorat de Monastir.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-436 du 13 février 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Cherahil III,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Cherahil III,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de

réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Monastir le 5 janvier 2002.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué Cherahil III de la délégation de Moknine, au gouvernorat de Monastir et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 7 février 2003, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre public irrigué de Béni Othman de la délégation de Béni Hassen, au gouvernorat de Monastir.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-313 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Béni Othman,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 24 mars 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Béni Othman,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Monastir le 5 janvier 2002.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué Béni Othman de la délégation de Béni Hassen, au gouvernorat de Monastir et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature, portant sur des parcelles soumises au réaménagement

foncier existant au moment de l'application du réaménagement, sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi